РЕКЛАМА

Дело № 1-102/2021

Номер дела: **1-102/2021**

УИН: **65RS0001-01-2020-001381-65**

Дата начала: **14.05.2020**

Дата рассмотрения: **17.03.2021**

Суд: **Южно-Сахалинский городской суд Сахалинской области**

Судья: **Сморгунова Ольга Васильевна**

Статьи УК: **105**

Результат

Вынесен ПРИГОВОР

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Исаенко И.А.		
ПРОКУРОР	Курсанова Е.С.		
	Хритаков Юрий Геннадьевич	Статьи УК: 105	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			14.05.2020
Передача материалов дела судье			15.05.2020
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено предварительное слушание		19.05.2020
Предварительное слушание	Объявлен перерыв		28.05.2020
Предварительное слушание	Назначено судебное заседание		04.06.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		17.06.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		26.08.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв		11.09.2020
Судебное заседание			16.09.2020

Судебное заседание	Объявлен перерыв	05.10.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв	14.10.2020
Судебное заседание		25.11.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв	15.12.2020
Судебное заседание	Объявлен перерыв	14.01.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв	08.02.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв	02.03.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв	03.03.2021
Судебное заседание	Объявлен перерыв	09.03.2021
Судебное заседание	Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора	10.03.2021
Судебное заседание	Постановление приговора	17.03.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства		21.07.2021
Дело оформлено		13.09.2021

Приговор

Дело № 1-102/21

№

№

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Южно-Сахалинск 17 марта 2021 года

Южно-Сахалинский городской суд Сахалинской области в составе председательствующего судьи Сморгуновой О.В.,

при помощнике судьи Щербаковой О.В.,

с участием:

государственного обвинителя Курсановой Е.С.,

потерпевших Д. О.В., А. А.Д.,

подсудимого Хритакова Ю.Г.,

защитника – адвоката Исаенко И.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Хритакова Ю. Г., <данные изъяты>, судимого

10.02.1995 года судебной коллегией по уголовным делам Приморского краевого суда по ч. 3 ст. 145, ст. 15, п.п. «в,е,и» ст. 102, п.п. «в, е, и, з» ст. 102 УК РСФСР с применением ст. 40 УК РСФСР к наказанию в виде смертной казни; помилованного Указом Президента РФ № 497 от 17.04.1999 года – смертная казнь заменена на 25 лет лишения свободы; 25.03.2008 года постановлением Ивдельского городского суда Свердловской области, приговор судебной коллегии по уголовным делам Приморского краевого суда от 10.02.1995 изменен, действия Хритакова Ю.Г. квалифицированы по п.п. «а, в, г» ч. 2 ст. 161

УК РФ (в редакции ФЗ от 08.12.2003 года № 162-ФЗ), ст. 15, п.п. «в,е,з» ст. 102, п.п. «в,е» ст. 102 УК РСФСР (с учетом Указа Президента № 497 от 17.04.1999 года) к 25 годам лишения свободы, освобожденного 04.07.2018 года,

содержащегося под стражей по настоящему уголовному делу с 14.09.2019 года,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Преступление совершено Хритаковым Ю.Г. в г. Южно-Сахалинске при следующих обстоятельствах.

В период с 22 часов 30 минут 13.09.2019 года до 00 часов 32 минут 14.09.2019 года Хритаков Ю.Г. находился совместно с А. Д.А. возле магазина <адрес>, где между ними произошел конфликт в связи с тем, что А. Д.А. представился сотрудником <данные изъяты> и необоснованно требовал от Хритакова Ю.Г. уплаты штрафа в размере 500 рублей за употребление табачных изделий в общественном месте. В результате конфликта и возникших вследствие него личных неприязненных отношении между Хритаковым Ю.Г. и А. Д.А. завязалась обоюдная борьба, в ходе которой они начали толкать друг друга руками.

В процессе борьбы с А. Д.А., Хритаков Ю.Г. возымел преступный умысел на причинение смерти А. Д.А.

Реализуя преступный умысел, направленный на причинение смерти А. Д.А., Хритаков Ю.Г., находясь в период времени с 22 часов 30 минут 13.09.2019 года до 00 часов 32 минут 14.09.2019 года возле магазина <адрес>, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к А. Д.А., действуя умышленно, преследуя цель причинения смерти А. Д.А., осознавая общественную опасность, противоправность и фактический характер своих преступных действий, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде смерти А. Д.А. и желая этого, взял имевшийся при нем раскладной нож и, осознавая, что действует орудием, объективно способным причинить смерть человеку, нанес клинком вышеуказанного ножа не менее трех ударов в область передней поверхности грудной клетки справа и слева А. Д.А. При этом Хритаков Ю.Г. повалил А. Д.А. на землю, где в ходе борьбы с последним нанес ему кулаками обоих рук не менее шести ударов в области лица, шеи, грудной клетки, правого и левого нижних конечностей, причинив тем самым последнему телесные повреждения в виде:

- ссадины: области нижнего края правой глазницы (1); в верхней части области рта слева (1); подбородочной области справа (1); по передней поверхности шеи слева (1); по передней поверхности грудной клетки слева (1); в проекции левого коленного сустава (1), которые расцениваются как повреждения, не причинившие вреда здоровью человека;

- проникающего колото-резанного ранения (рана № 2) передней поверхности грудной клетки слева, которое не состоит в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти и по признаку опасности для жизни квалифицируется как телесное повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью;

- проникающего колото-резанного ранения (рана № 3) передней поверхности грудной клетки справа с повреждением правой доли печени, которое не состоит в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти и по признаку опасности для жизни квалифицируется как телесное повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью.

- проникающего колото-резанного ранения (рана № 1) передней поверхности грудной клетки слева с повреждением сердца, которое состоит в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти, является опасным для жизни, привело к наступлению смерти и квалифицируется как телесное повреждение, причинившие тяжкий вред здоровью.

После причинения вышеуказанных телесных повреждений А. Д.А. Хритаков Ю.Г. покинул место происшествия.

Смерть потерпевшего А. Д.А. наступила в 01 час 31 минуту 14.09.2019 года в салоне автомобиля скорой медицинской помощи от проникающего колото-резанного ранения передней поверхности грудной клетки слева с повреждением сердца, осложнившегося массивным наружным и внутренним кровотечением: гемоторакс 2500 мл., гемоперикард 100 мл., малокровие внутренних органов и состоит в прямой причинно-следственной связи с умышленными преступными действиями Хритакова Ю.Г.

В судебном заседании подсудимый Хритаков Ю.Г. суду показал, что его действия носили оборонительный характер от действий нападавшего на него А. Д.А. 13.09.2019 года он со своим знакомым Г. А.Э. переносили мебель. После чего Г. А.Э. и его сожительница, а также он и его сожительница К. Е.В. собрались у них дома, где указанные лица, за исключением его, распивали пиво. Примерно в 21-22 часа его (Хритакова Ю.Г.) сожительница попросила купить еще пива. Для этого он и К. Е.В. пошли в магазин. По дороге в магазин они встретили компанию молодых людей, распивавших спиртное, среди которых присутствовал А. Д.А. Он курил сигарету и решил бросить окурок в урну. А. Д.А. потребовал от него заплатить штраф в размере 500 рублей за курение в общественном месте. Тогда он потребовал от А. Д.А. предъявить служебное удостоверение, а тот в свою очередь требовал оплату штрафа. Он стал снимать происходящее на телефон, однако потерпевший выхватил телефон и разбил его. Также потерпевший нанес ему кулаком удар в лицо, а также толкнул его сожительницу ногой. В процессе потасовки они также хватали друг друга за грудки. У него при себе был нож, который он достал и продемонстрировал А. Д.А. и попросил того оставить их в покое, отойти, сказав, что если тот не уйдет то он сделает А. Д.А. больно. Однако потерпевший не прекратил своих действий, тогда он ткнул А. Д.А. ножом в живот, ограничив рукой длину лезвия до 2-5 см., при этом он спросил А. Д.А., хватит тому или нет. Однако потерпевший продолжал нападать на него, толкал его, хватал за руки, старался пнуть ногой. После этого он второй раз ткнул А. Д.А. ножом в живот. После этого А. Д.А. обхватил его и они стали бороться. В результате этого они вдвоем упали в траву, после чего потерпевший сказал, что он его порезал. Третий удар он потерпевшему не наносил, полагает, что тот сам упал на нож при их падении в кусты. Потерпевший попросил его подать руку, чтобы подняться, но он в этой просьбе отказал. Нож забрала его сожительница, которая этот нож вытерла и выкинула в кусты.

Из исследованных в судебном заседании в порядке ст. 276 УПК РФ показаний Хритакова Ю.Г., данных им в статусах подозреваемого и обвиняемого, следует, что умысла убивать А. Д.А. у него не было и быть не могло, видел его в тот раз впервые, и своими действиями пытался защититься от посягательства на его жизнь и здоровье и жизнь и здоровье его сожительницы К. Е.В., после незаконных притязании и требований А. Д.А. об уплате ему денежного штрафа в размере 500 рублей за курение в общественном месте.

Он до 22 часов 00 минут 13.09.2019 года находился дома вместе со своей сожительницей К. Е.В., по адресу: <адрес>. Дома они ели арбуз, при этом он был одет в куртку, в карман которой мог машинально положить складной нож, которым резал арбуз. В этот день он спиртное не употреблял. После 22 часов К. Е.В. предложила ему сходить в магазин для приобретения пива, на что он согласился. Он и К. Е.В. подошли к окошку магазина <данные изъяты>, при этом обратили внимание, что на углу магазина, недалеко от них стоят трое незнакомых ему мужчин, которые распивали спиртные напитки. В магазине К. Е.В. стала покупать пиво, а он стоял рядом и курил. Он бросил окурок в урну, стоящую рядом с магазином. В это время один из мужчин, имя которого он узнал позже от сотрудников полиции – А. Д.А., подошел к нему и К. Е.В. Он обратил внимание, что А. Д.А. находился в состоянии алкогольного опьянения. А. Д.А. представился сотрудником <данные изъяты>, сказал, что курить в общественном месте не положено, и стал требовать заплатить штраф в размере 500 рублей. На сотрудника <данные изъяты> А. Д.А. не был похож, так как не был одет в форменное обмундирование, находился в состоянии алкогольного опьянения, распивал спиртные напитки в общественном месте, ввиду чего К. Е.В. попросила данного мужчину предъявить свое удостоверение, а он в этот момент стал снимать происходящее на видеокамеру своего мобильного телефона «Samsung Galaxy J1». На требование К. Е.В. А. Д.А. стал вести себя агрессивно, начал размахивать руками, набрасываться на К. Е.В. и на него, при этом также стал снимать его и К. Е.В. на видеокамеру своего мобильного телефона. К. Е.В. стояла посередине между ним и А. Д.А. и продолжала говорить, чтобы

последний оставил их в покое. Кричала ему, что она будет звонить в полицию и сообщит о произошедшем. В это время А. Д.А. дотянулся до его шеи и стал пытаться душить его, одной рукой и ногой пнул по ноге К. Е.В. Происходившее вывело его из себя. Он отодвинул в сторону К. Е.В., чтобы поговорить с А. Д.А., однако, последний не стал разговаривать с ним, а нанес один удар кулаком правой руки в область левого глаза, от которого он испытал сильную боль. Он вспомнил, что у него в кармане куртки лежал складной нож, после чего он решил напугать А. Д.А. данным ножом. Он вытащил складной нож из кармана куртки, расправил его и продемонстрировал А. Д.А. При этом сказал ему отстать от них. В ответ на это А. Д.А. схватил его за руку и стал пытаться силой отобрать у него нож. В этот момент в процессе борьбы он ударил А. Д.А. клинком ножа в левый бок. Клинок вошел в туловище А. Д.А. не полностью, и он сразу же вытащил его из туловища А. Д.А. После этого он спросил у А. Д.А. хватит ли ему, на что А. Д.А. продолжил нападать на него схватившись руками за его правую руку, в которой находился складной нож и, выражаясь нецензурными выражениями в его адрес, продолжал угрожать ему физической расправой. После этого он тем же ножом нанес еще один удар в область левого бока А. Д.А. Клинок ножа вошел в вышеуказанную часть тела А. Д.А. также не полностью. После второго удара последний обхватил его обеими руками и стал бороться с ним, в результате чего они упали в кусты, расположенные в восточной части здания магазина <данные изъяты>. На земле, в процессе борьбы с А. Д.А. он вырвался от захвата руками А. Д.А., встал с земли и спросил, успокоился ли А. Д.А., на что тот ответил, что ему плохо. В ответ на слова А., он ответил, что друзья, с которыми тот стоял возле магазина, ему помогут. Друзья А. Д.А. в конфликте не участвовали, ударов ему и К. Е.В. не наносили. После этого он и К. Е.В. стали уходить с вышеуказанного места происшествия, при этом К. Е.В. предварительно забрала купленное ею пиво в магазине <данные изъяты>.

В момент конфликта с А. Д.А. он не видел на потерпевшем следы крови после нанесения им ударов клинком ножа по туловищу А. Д.А. По пути домой К. Е.В. взяла у него складной нож, которым он наносил удары по туловищу А. Д.А., и выкинула данный нож в палисадник, расположенный возле первого подъезда их дома. После этого он и К. Е.В. зашли домой, где К. Е.В. выпила пиво, они покурили и легли спать.

Как он наносил третий удар клинком ножа в область туловища А. Д.А., не помнит. Возможно в процессе борьбы А. Д.А., обхватив его руки, мог упасть на клинок ножа, который находился в его правой руке, и тем самым получить ножевое ранение. К. Е.В. не наносила удары как руками, так и какими-либо предметами по туловищу А. Д.А. Удары по туловищу А. Д.А. наносил исключительно он, а не кто-либо другой. Иного способа разрешения конфликта он не видел, так как у него нездоровые легкие, из-за его болезни - <данные изъяты>, ввиду чего убежать он не имел физической возможности.

Ему известна женщина по имени Е., она является его соседкой по дому. Е., действительно, присутствовала при его конфликте с А. Д.А. Он не указал про нее при первоначальных показаниях, так как ввиду стресса от происходящего и последующего задержания просто забыл, что Е. присутствовала при его конфликте с А. Д.А. (т. 1 л.д. 94-99, 106-111, 162-168).

Из протокола проверки показаний на месте и приложенной к нему фототаблицы следует, что Хритаков Ю.Г. добровольно в присутствии профессионального защитника указал на участок местности, где нанес телесные повреждения А. Д.А., а также с помощью манекена продемонстрировал, каким образом он нанес удары ножом А. Д.А. Кроме того, обвиняемый Хритаков Ю.Г. показал на полисадник первого подъезда дома <адрес>, куда К. Е.В. выбросила нож, которым он нанес ножевые ранения А. Д.А. (т. 1 л.д.112-127).

В протоколе явки с повинной от 14.09.2019 года Хритаков Ю.Г. в присутствии защитника собственноручно сообщил о том, что 13.09.2019 года, находясь в 22 часа 30 минут у магазина <адрес>, опасаясь за свою жизнь и жизнь его знакомой К. Е.В., нанёс два удара ножом неизвестному ему лицу, вымогавшему у него деньги (т. 1 л.д. 92-93).

Оглашенные показания, а также обстоятельства, изложенные в протоколе проверки показаний на месте и явке с повинной, подсудимый Хритаков Ю.Г. подтвердил в полном объеме.

Выводы о виновности подсудимого в совершении вышеописанного деяния суд основывает на нижеследующей совокупности доказательств

Потерпевшая Д. О.В. суду показала, что А. Д.А. был ее родным сыном. А. Д.А. являлся сотрудником <данные изъяты>. На следующий день после рассматриваемых судом событий ей позвонили и сообщили, что ее сына зарезали. К ним домой стали приходить разные люди, со слов которых она постаралась воспроизвести картину произошедших событий. Со слов Г. А.Э., который ей до этого был не знаком, ей стало известно о том, что Хритаков Ю.Г. убил ее сына. Г. А.Э. сообщил ей, что за некоторое время до убийства К. Е.В. жаловалась его сожительнице о том, что Хритаков Ю.Г. ее избивает. Своего сына может охарактеризовать исключительно с положительной стороны, он был трудоустроен, вел себя спокойно, признаков агрессии не проявлял, был неравнодушен к несправедливости.

Потерпевший А. А.Д. суду показал, что он проживал совместно с сыном. 13.09.2019 года сын пришел с учебы, после чего пошел на прогулку, с которой не вернулся. О смерти сына ему стало известно на следующий день, то есть 14.09.2019 года. Он с раннего утра пытался дозвониться до сына, однако на его телефонные звонки никто не отвечал. Также к нему домой приходил командир сына, интересовался его местонахождением. Потом пришла Д. О.В. и сообщила, что сына зарезали. Охарактеризовать А. Д.А. может только с положительной стороны, тот был спокойным, не склонным к агрессии, неравнодушным, не терпящим несправедливость. Круг его друзей ему также известен, среди них асоциальных лиц, а равно лиц криминальной направленности не было.

Свидетель Г. А.Э. в судебном заседании показал, что 13.09.2019 года Хритакова Ю.Г. просил помочь перенести мебель из гаража в квартиру. После этого он, его супруга К. Л.А., К. Е.В., а также подсудимый выпивали спиртное в квартире последнего. Подсудимый был, как и он, выпивший. Всего выпили примерно 2 литра пива. Ему стало плохо и он с супругой пошли домой. Утром он пришел к магазину, встретил К. Е.В., а также наблюдал следственное мероприятие с участием Хритакова Ю.Г., в ходе которого тот рассказывал об обстоятельствах совершенного им преступления. К. Е.В. ему рассказала, что Хритаков Ю.Г, убил человека.

Из показаний свидетеля Г. А.Э., данных им на предварительном следствии, исследованных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что 13.09.2019 года, примерно в 16 часов 30 минут, к нему домой пришел Хритаков Ю.Г. и попросил его помочь перенести из гаража в его квартиру диван и два кресла. Он согласился. После того как они перенесли мебель, Хритаков Ю.Г. в знак благодарности предложил угостить его пивом. Он согласился и они примерно в 19 часов направились в магазин, где Хритаков Ю.Г. приобрел 2 бутылки пива по 1,5 литра каждая. После этого они пошли домой к Хритакову Ю.Г., где находились К. Л.А. и К. Е.В. В квартире Хритакова Ю.Г. он и К. Е.В. пили пиво, К. Л.А. и Хритаков Ю.Г. не пили пиво. На кухне также находилась часть арбуза. Он и К. Е.В. употребляли пиво на протяжении 2 – 2,5 часов, после чего он и К. Л.А. ушли к себе домой. Утром 14.09.2019 года к нему домой пришла К. Е.В., которая сказала, что Хритакова Ю.Г. задержали сотрудники полиции за убийство человека. В дневное время 14.09.2019 года он стал очевидцем того, как следователи проводили с Хритаковым Ю.Г. проверку показаний на месте, возле магазина <данные изъяты>, и последний рассказывал следователям обстоятельства произошедшего преступления.

В это же время он узнал, что Хритаков Ю.Г. убил А. Д.А. После этого, примерно в 16 часов 14.09.2019 года, он пришел в гости к матери А. Д.А. – Д. О.В., где он рассказал последней, что накануне вечером, т.е. 13.09.2019 года, он помогал Хритакову Ю.Г. перетаскивать мебель и вечером 13.09.2019, употребил у него дома пиво. При этом он не говорил Д. О.В., что он и Хритаков Ю.Г. употребляли спиртное в течение всего дня 13.09.2019 года. Хритаков Ю.Г. не пил пиво. Обстоятельства совершенного Хритаковым Ю.Г. преступления в отношении А. Д.А. ему неизвестны (т.3 л.д. 251-254).

Оглашенные показания свидетель не подтвердил, сообщив, что давал показания следователю в состоянии алкогольного опьянения.

Свидетель К. Л.А. суду показала, что 13.09.2019 года Хритаков Ю.Г. попросил ее супруга оказать помощь в переносе мебели, на что тот согласился. После этого, в вечернее время Хритаков Ю.Г. предложил им распить спиртное, на что они согласились. Пока мужчины носили мебель, К. Е.В. ей рассказывала о том, что она боится подсудимого, так как тот поднимает на нее руку. В гостях у подсудимого она пила пиво, они ели арбуз. Подсудимый и ее супруг выпивали водку, объемом 0,5 л. или 0,8 л. Когда она поняла, что ее муж пьян, они пошли домой. Утром следующего дня ее супруг пошел в магазин, встретил К. Е.В., которая рассказала, что Хритаков Ю.Г. убил человека.

Из показаний свидетеля К. Л.А., данных ею на предварительном следствии, исследованных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ, следует, что 13.09.2019 года, примерно в 16 часов 30 минут, к ним домой пришел Хритаков Ю.Г. и попросил ее мужа Г. А.Э. помочь ему перенести мебель, на что Г. А.Э. согласился, и попросил ее пойти в квартиру к Хритакову Ю.Г., посидеть и поговорить с К. Е.В. После того как мебель была перенесена, Хритаков Ю.Г. предложил Г. А.Э. в качестве благодарности угостить его пивом, на что Г. А.Э. согласился. Примерно в 19 часов 13.09.2019 года Хритаков Ю.Г. и Г. А.Э. пришли из магазина с двумя бутылками пива объемом 1,5 литра каждая, после чего Г. А.Э. и К. Е.В. стали выпивать пиво, она не пила с ними пиво, так как она была на тот момент времени беременна, она ела арбуз. Хритаков Ю.Г. также не пил пиво. В гостях у Хритакова Ю.Г. и К. Е.В. она и Г. А.Э. пробыли примерно до 22 часов 30 минут 13.09.2019 года, после чего они ушли к себе домой. Утром 14.09.2019 года к ней домой пришла К. Е.В., которая рассказала, что Хритаков Ю.Г. задержан сотрудниками полиции за убийство (т. 4 л.д. 1-5).

Оглашенные показания свидетель К. Л.А. не подтвердила, настояв на показаниях, данных ею в суде.

Из показаний, свидетеля С. И.Д., данных им в судебном заседании и на предварительном следствии, исследованных в порядке ч. 3 ст. 281 УПК РФ и подтвержденных свидетелем в судебном заседании, следует, что с А. Д.А. он знаком со школы. 13.09.2019 года, примерно в 19 часов 30 минут, он прогуливался в районе дома <адрес>, где встретил своих знакомых И. и Р., с которыми стал общаться, стоя на скамейке возле вышеуказанного дома. Примерно в 20 часов 00 минут к ним присоединился А. Д.А., и стал проводить время в их компании. Кто-то из присутствующих предложил приобрести пиво, на что все согласились. А. Д.А. и Р. сходили в магазин, где приобрели пиво, в общем объеме 3 литра. После этого, они компанией употребили пиво в том же месте. Через некоторое время он предложил А. Д.А. пойти домой, так как он и А. Д.А. проживают в одном районе. А. Д.А. на его предложение ответил согласием. Примерно в 00 часов 00 минут 14.09.2019 года он и А. Д.А., направляясь в вышеуказанный район, подошли к магазину <данные изъяты>, где А. Д.А. захотел приобрести пиво. В данном магазине находился покупатель – неизвестный ему мужчина. А. Д.А. обратился к данному мужчине с просьбой приобрети ему пиво, на что тот ответил согласием и приобрел А. Д.А. бутылку пива «Жигулевское». После приобретения пива они встали на углу вышеуказанного магазина, стали общаться на различные темы, при этом он, А. Д.А. и вышеуказанный покупатель пиво не употребляли, а просто стояли и общались на различные темы. Во время общения, он обратил внимание, что к магазину <данные изъяты> подошли ранее неизвестные ему мужчина и женщина. Как ему позже стало известно, мужчину зовут Хритаков Ю.Г.

Хритаков Ю.Г. и женщина встали возле магазина, женщина стала покупать какой-то продукт через окошко магазина, а Хритаков Ю.Г., стоя возле окошка, стал курить. А. Д.А., увидев, что Хритаков Ю.Г. курит возле окошка магазина, подошел к нему и стал предъявлять ему претензии по поводу того, что курение в общественных местах запрещено. В ответ на претензии А. Д.А., Хритаков Ю.Г. начал возражать ему и говорить, на каком основании тот предъявляет к нему претензии, и, достав свой мобильный телефон, стал снимать А. Д.А.

В это время, мужчина, который купил пиво А. Д.А., ушел. А. Д.А. стал пытаться выхватить телефон Хритакова Ю.Г., стоя возле окошка магазина. Хритаков Ю.Г. и А. Д.А. отошли от окошка магазина, и последний также достал свой телефон и стал снимать Хритакова Ю.Г. Хритаков Ю.Г. и А. Д.А. находились в восточной части магазина «<данные изъяты>, возле кустов, растущих на обочине дороги.

В один из моментов, когда Хритаков Ю.Г. и А. Д.А. снимали друг друга на мобильные телефоны, А. Д.А. каким-то образом ударил или толкнул женщину Хритакова Ю.Г. таким образом, что та упала в кусты. В это же время, А. Д.А. нанес удар ногой в ногу Хритакову Ю.Г. и сразу же стал бороться с ним, обхватив обеими руками его туловище. В ходе борьбы А. Д.А. и Хритаков Ю.Г. упали в кусты. Он в этот конфликт не вмешивался. Поскольку было темное время суток, он не видел процесс борьбы между А. Д.А. и Хритаковым Ю.Г. в кустах. Через несколько минут после начала борьбы между А. Д.А. и Хритаковым Ю.Г. последний встал из кустов и вместе со своей спутницей ушли с указанного места в неизвестном направлении. Затем к магазину подъехали какие-то женщины, которые подошли к кустам и обратили внимание, что там лежит А. Д.А., весь белый, после чего они вызвали скорую помощь. Прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи стали оказывать первую медицинскую помощь А. Д.А., поместили его в автомобиль и увезли с места происшествия.

Он слышал, что Хритаков Ю.Г. говорил А. Д.А. отстать от них, оставить их в покое. Данные слова Хритаков Ю.Г. высказывал А. Д.А., когда он начал предъявлять ему претензии по поводу курения в общественном месте. Он не слышал, как Хритаков Ю.Г. обращался к А. Д.А. со словами, хватит ли ему и успокоился ли тот.

Просмотрев и прослушав видеозапись, представленную следователем, показал, что обстоятельства, которые зафиксированы в видеозаписи, протоколе осмотра предметов от 29.09.2019 года и стенограмме, полностью соответствуют обстоятельствам совершенного Хритаковым Ю.Г. преступления в отношении А. Д.А. Никаких телесных повреждений у А. Д.А. до начала конфликта с Хритаковым Ю.Г. не было.

После просмотра и прослушивания представленной видеозаписи – электронного файла № , протокола осмотра предметов от 29.09.2019 года, а также видеофайла с наименованием № , с содержащейся видеозаписью с камеры видеонаблюдения магазина <данные изъяты>, он в представленной видеозаписи опознал его собственный голос, голос Хритакова Ю.Г., голос А. Д.А., голос К. Е.В., голос неизвестного мужчины и голос неизвестной ему женщины по имени «Е.».

Ознакомившись с предъявленной ему видеозаписью он вспомнил, что А. Д.А. действительно требовал от Ю. денежные средства в размере 500 рублей в качестве штрафа за курение в неположенном месте.

Так как на улице было темно и все происходило очень быстро, он не видел, когда Хритаков Ю.Г. вытащил из карманов своей одежды нож и когда он применил этот нож по отношению к А. Д.А.

Он думал, что А. Д.А. упал на землю в результате борьбы и нанесения ударов Хритаковым Д.А., в ходе обоюдной драки, ввиду чего думал, что А. Д.А. оклемается и поднимется с земли. О том, что в отношении А. Д.А. был применен нож, он узнал только тогда, когда к А. Д.А. подошли двое девушек, которые стали оказывать ему помощь и вызывать скорую помощь (т. 1 л.д. 210-215, 216-221, т. 4 л.д. 8-10).

Из показаний свидетеля М. С.А., исследованных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что 14.09.2019 года, примерно в 00 часов 32 минут, он в составе бригады № , совместно с К. Л.Н., Ф. Г.А. и водителем А. С.П. на служебном автомобиле скорой медицинской помощи №, осуществил вызов по факту обнаружения возле магазина <данные изъяты> в г. Южно-Сахалинске мужчины с ножевыми ранениями. По прибытию на место, примерно в 00 часов 39 минут, они обнаружили, что с восточной стороны магазина, в кустах, лежал неизвестный мужчина, у которого были обнаружены телесные повреждения в виде трех ножевых ранении в области грудной клетки. Состояние пациента было критически тяжелое, в связи с чем их бригада оказала ему экстренную медицинскую помощь, после чего приняла решение госпитализировать пациента в ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница» для оказания стационарной медицинской помощи. Для этого их бригада провела экстренные реанимационные мероприятия с пострадавшим, после чего поместила его на «каталку», переместила в салон служебного автомобиля скорой медицинской помощи, где потерпевший мужчина был подключен к специальной аппаратуре, и они продолжали

оказывать ему специальные реанимационные мероприятия. Далее бригада скорой медицинской помощи выехала с места происшествия по направлению к ГБУЗ «Сахалинская областная клиническая больница», однако, несмотря на все принятые экстренные меры медицинской помощи, пациент ввиду нахождения в крайне тяжелом состоянии скончался по пути следования в лечебное учреждение. Об этом было доложено диспетчеру ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи», который в последующем направил их к зданию УМВД России по городу Южно-Сахалинску для проведения проверочных мероприятий, ввиду наступления смерти пациента (т. 1 л.д. 230-233).

Показания свидетелей А. С.П., К. Л.Н., Ф. Г.Е. по своему содержанию аналогичны показаниям вышеприведенного свидетеля (т. Т. 1 л.д. 238-241, 226-229, 234-237).

Из показаний свидетеля Ч. Р.Х., исследованных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ следует, что примерно в 00 часов 00 минут 14.09.2019 года она и ее сестра Ф. М.Х. заехали в магазин <адрес>. Подъехав к магазину, они обратили внимание, что возле окошка магазина была очередь, куда они с сестрой встали. Они приобрели в магазине сигареты и стали уходить, в это время ее сестра Ф. М.Х. сказала, что она заметила какой-то предмет в кустах в восточной стороне магазина. Они подошли к кустам с включенным фонариком от телефона и увидели в кустах лежащего без движения молодого человека. Они подумали, что молодой человек спит и начали его тормошить, тот начал издавать непонятные звуки, стонать, при этом ничего внятного не произнёс. Она спросила у него, не пьян ли он, на что он ничего не ответил, просто кивнул головой. Она обратила внимание, что лицо молодого человека неестественного бледно-зеленоватого оттенка, глаза приоткрыты, слегка закатаны назад. Увидев состояние молодого человека, она стала тормошить его за верхнюю одежду и увидела на его туловище колото-резанные ранения, при этом следов крови на самих ранах и предметах его одежды она не увидела. Ф. М.Х. спросила у него, порезали ли его, в ответ молодой человек стал кивать головой, показывая утвердительный ответ. После этого Ф. М.Х. сразу же со своего телефона стала звонить в скорую помощь. В это время раненный молодой человек стал терять сознание, и она с Ф. М.Х. стали тормошить его, чтобы он не терял сознание. В это время к ним подошли две девушки, которые стояли перед ними в очереди к магазину <данные изъяты>, и одна из них, которая не была беременна, стала говорить им, что она работает в стоматологии, и чтобы они не трогали молодого человека и дождались приезда скорой помощи. Примерно через 15 минут после звонка на место приехали сотрудники скорой медицинской помощи, которые начали оказывать первую медицинскую помощь раненному молодому человеку, сразу же загрузили его в машину скорой медицинской помощи.

В это время на улице перед магазином осталась она и Ф. М.Х. и молодой человек худощавого телосложения. Она поинтересовалась у молодого человека, что же случилось, он ответил ей, что он видел, что парня ударил дед, после чего ушел (т. 1 л.д. 242-245).

Из показаний свидетеля Л. А.А., исследованных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что 14.09.2019 года, после 00 часов 30 минут, она со своей подругой К. А.А. пошли в магазин <адрес>, так как этот магазин работает в круглосуточном режиме. По пути к указанному магазину, с восточной стороны, в кустах растений, возле тротуара, она с К. А. увидели мужчину, лежащего на траве. Она и К. А. прошли к магазину <данные изъяты>, где произвели покупку продуктов. Возле окошка магазина стоял молодой парень в кепке. Пока они покупали продукты, к магазину подъехали две девушки, которые встали за ними в очередь. Она и К. А., купив в магазине продукты питания, направились обратно к своему дому. В это же время две девушки, также совершив покупку, направились к своему автомобилю, однако одна из них подошла к лежащему в кустах мужчине. Следом за ней к этому мужчине подошла вторая девушка, они пытались узнать, что с ним произошло. Она и К. А. также подошли к указанному мужчине, где она обратила внимание, что данный молодой человек не двигался, вышеуказанные девушки оказывали ему помощь, и она обратила внимание, что на теле указанного молодого человека имеются три колото-резанных ранения. Он никакие слова не произносил, его лицо было бледного цвета, глаза чуть приоткрыты. Одна из девушек сразу же стала пытаться узнать у парня, порезали ли его, на что он стал утвердительно кивать головой. После этого К. А.А. и одна из девушек со своих мобильных телефонов стали вызывать скорую помощь.

В это же время молодой человек стал терять сознание, ввиду чего данные девушки стали тормошить его, а К. А.А., так как она по образованию медик, стала оказывать ему первую медицинскую помощь, а именно, чтобы он не терял сознание, разговаривала с ним, поддерживала общение, потрогала его пульс.

В ходе общения с данным мужчиной, К. А.А. поинтересовалась у него, пьяный ли он, на что последний кивнул ей головой.

Затем, через некоторое время, примерно через 10 минут, после ее звонка, на место приехали сотрудники скорой помощи, которые провели реанимационные мероприятия с данным мужчиной, и увезли его в больницу (т. 2 л.д. 4-6).

Из показаний свидетеля Б. М.М.о., исследованных в порядке ч. 1 ст. 281 УПК РФ, следует, что он вел предпринимательскую деятельность посредством магазина <адрес>. Данный магазин осуществлял реализацию товаров и услуг населению в круглосуточном режиме. Указанный магазин, ввиду нерентабельности, он был вынужден снести в начале октября 2019 года. 14.09.2019 года, утром, когда он приехал в магазин, ему от продавца стало известно, что 14.09.2019 года в ночное время, когда она продавала продукты через окошко, на улице перед магазином произошла словесная ссора между двумя мужчинами. Ссора между мужчинами переросла в драку, которую продавец не видела. Через некоторое время шум конфликта прекратился. После чего, со слов продавца, к магазину приехали сотрудники полиции, которые сообщили, что возле магазина произошла драка между двумя мужчинами. У него есть оптический диск, на который записаны события преступления, произошедшего 14.09.2019 года возле магазина <данные изъяты>, и он готов выдать диск следователю. На улице перед магазином была установлена только одна камера видеонаблюдения - с восточной стороны здания магазина <данные изъяты>, и ориентированная на крыльцо магазина. Соответствовало ли время записи системы видеонаблюдения, установленной в магазине <данные изъяты>, фактическому времени, ему неизвестно (т. 2 л.д. 7-10).

Из показаний допрошенного в судебном заседании свидетеля К. А.И. следует, что, со слов С. И.Д., ему известно, что последний явился очевидцем того, как А. Д.А. сделал замечание Хритакову Ю.Г. за курение в общественном месте и за нецензурную брань, после чего подсудимый стал снимать происходящее на камеру телефона. Женщина, которая была с Хритаковым Ю.Г., кидалась на А. Д.А. и тот оттолкнул ее. После этого подсудимый бросился на потерпевшего и они упали в кусты. При этом все находились в состоянии алкогольного опьянения.

Допрошенный по инициативе стороны защиты свидетель Н. С.А. показал, что является оперативным сотрудником УМВД по г. Южно-Сахалинску. По настоящему уголовному делу он привлекался для осуществления оперативной работы, деталей поручения которой он в связи с давностью произошедшего, не помнит.

Из карты вызова скорой медицинской помощи от 14.09.2019 года следует, что 14.09.2019 года в 00 часов 32 минуты в ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» поступил вызов об обнаружении возле магазина <данные изъяты> неизвестного мужчины с колото-резанными ранениями грудной клетки. По указанному вызову в 00 часов 34 минуты осуществлен выезд бригады № ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» (т. 2 л.д. 248-249).

Рапортом о происшествии зафиксировано поступившее 14.09.2019 в 00 часов 44 минуты в УМВД России по городу Южно-Сахалинску сообщение от службы «112» об обнаружении возле магазина «<данные изъяты> неизвестного мужчины с колото-резанными ранениями (т. 1 л.д. 68).

Протоколом осмотра места происшествия от 14.09.2019 года зафиксирован осмотр 14.09.2019 года в период с 02 часов 40 минут по 03 часа 30 минут салона автомобиля скорой медицинской помощи, припаркованного возле здания УМВД России по г. Южно-Сахалинск, по адресу: <адрес>, где обнаружен труп А. Д.А. с телесными повреждениями в виде трех колото-резанных ранений передней грудной и брюшной стенки, а также изъят мобильный телефон марки «Самсунг» (т. 1 л.д. 13-19). Протоколом осмотра предметов от 19.09.2019 года

зафиксирован осмотр вышеуказанного телефона марки «Самсунг» синего цвета, результаты осмотра мобильного телефона с помощью мобильного комплекса по сбору и анализу цифровых данных <данные изъяты> перенесены на оптические диски (т. 2 л.д. 207-211).

Из дактилоскопической карты от 14.09.2019 года следует, что личность неопознанного мужчины, труп которого обнаружен 14.09.2019 года в салоне автомобиля скорой медицинской помощи, государственный регистрационный знак № , по адресу: <адрес>, идентифицирован по АДИС «ПАПИЛОН» УМВД России по Сахалинской области как А. А.Д., ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т. 1 л.д. 64).

Протоколом осмотра места происшествия от 14.09.2019 года зафиксирован осмотр участка местности <адрес>, а именно возле магазина <данные изъяты>. В ходе осмотра места происшествия, участвующий в следственном действий Хритаков Ю.Г. показал, что именно возле магазина <данные изъяты> у него возник конфликт с А. Д.А. и именно на указанном им месте он нанес два удара клинком ножа по туловищу А. Д.А. (т. 1 л.д. 20-24).

Протоколом осмотра места происшествия от 14.09.2019 года зафиксирован осмотр придомовой территории дома <адрес>. В ходе осмотра места происшествия, участвующий в следственном действий Хритаков Ю.Г. показал на палисадник первого подъезда дома <адрес>, куда К. Е.В. выбросила складной металлический нож, которым он нанес телесные повреждения А. Д.А. Данный складной металлический нож изъят в ходе осмотра места происшествия (т. 1 л.д. 25-31).

Протоколом осмотра места происшествия от 14.09.2019 года зафиксирован осмотр квартиры <адрес>. В ходе осмотра места происшествия изъяты предметы одежды Хритакова Ю.Г.: джинсы и кофта-толстовка (т. 1 л.д. 33-44).

Протоколом осмотра места происшествия от 14.09.2019 года зафиксирован осмотр территории, прилегающей к восточной стене магазина <адрес>. В ходе осмотра места происшествия изъяты четыре ветки полыни со следами вещества биологического происхождения (т. 1 л.д.45-51).

Протоколом осмотра места происшествия от 20.11.2019 года зафиксирован осмотр участка местности, расположенного <адрес>. На момент осмотра места происшествия установлено, что сооружение магазина <данные изъяты> на осматриваемом участке местности отсутствует (т. 1 л.д. 52-58).

Протоколом осмотра места происшествия от 17.03.2020 года зафиксирован осмотр участка местности, расположенного в <адрес>. Участвующий в осмотре места происшествия свидетель Б. М.М. о. пояснил, что именно на данном участке местности 14.09.2019 года располагался магазин <данные изъяты> (т. 3 л.д. 246-250).

Протоколом выемки зафиксировано изъятие у обвиняемого Хритакова Ю.Г. 14.09.2019 года в период с 15 часов 00 минут по 15 часов 30 минут в помещении служебного кабинета № , расположенного <адрес>, футболки черного цвета с рисунком, мужских джинсовых брюк светло-синего цвета, мобильного телефона «Samsung Galaxy J1» в корпусе черного цвета (т. 2 л.д. 155-158).

Протоколом выемки зафиксировано изъятие у свидетеля К. Е.В. 14.09.2019 года в период с 19 часов 30 минут по 20 часов 00 минут в помещении служебного кабинета №, расположенного по адресу: <адрес>, мобильного телефона «Samsung» в корпусе белого цвета, в чехле бежевого цвета, с флэш-носителем с мобильного телефона Хритакова Ю.Г. (т. 2 л.д. 160-166). В протоколе осмотра предметов от 16.09.2019 года зафиксирован осмотр вышеуказанного мобильного телефона, результаты данного осмотра мобильного телефона с помощью мобильного комплекса по сбору и анализу цифровых данных № перенесены на оптические диски (т. 2 л.д. 199-206).

Протоколом выемки зафиксировано изъятие 17.09.2019 года в период с 12 часов 20 минут по 12 часов 45 минут в помещении ГБУЗ «Сахалинский областной центр СМЭ», расположенном по адресу: <адрес>, образцов крови потерпевшего А. Д.А.; образцов

подногтевого содержимого потерпевшего А. Д.А.; предметов одежды, принадлежащих потерпевшему А. Д.А. (толстовки, черных спортивных брюк, белых кроссовок, футболки, трусов, носков) (т. 2 л.д. 169-173).

Согласно протоколу получения образцов для сравнительного исследования от 23.09.2019 года, в помещении ФКУ СИЗО -1 УФСИН России по Сахалинской области у обвиняемого Хритакова Ю.Г. получены образцы крови (т. 2 л.д. 175-176).

Протоколом выемки зафиксировано изъятие у свидетеля Б. М.М.о. 15.10.2019 года в период с 08 часов 30 минут по 09 часов 00 минут, в помещении служебного кабинета №, расположенного по адресу: <адрес>, оптического диска с записью с камер видеонаблюдения магазина <адрес>, от 14.09.2019 года (т. 2 л.д. 178-182). Указанный оптический носитель и содержащаяся на нем видеозапись в соответствии со ст.ст. 166, 177 УПК РФ осмотрены следователем, что зафиксировано в протоколе осмотра предметов от 16.10.2019 года (т. 2 л.д. 183-198).

В протоколе осмотра предметов от 29.09.2019 года содержатся сведения об осмотре оптических дисков, полученных в ходе осмотра мобильных телефонов потерпевшего А. Д.А. и свидетеля К. Е.В., в том числе оптический диск, содержащий файл с названием №. При воспроизведении вышеуказанного файла установлено, что видеозапись ведется Хритаковым Ю.Г. на мобильный телефон возле магазина <адрес>, в ночное время суток, при наличии искусственного источника света. Видеозапись зачинается с того, что на фоне видеозаписи имеется изображение А. Д.А., который держит перед собой мобильный телефон и производит движения, напоминающие производство видеозаписи. При производстве указанного следственного действия следователем составлена стенограмма диалогов, запечатленных на указанной видеозаписи (т. 2 л.д. 215-222).

В протоколе осмотра предметов от 01.12.2019 года отражены сведения об осмотре ранее изъятых предметов, а именно: складного металлического ножа; четырех веток полыни со следами вещества биологического происхождения; предметов одежды А. (трусов, носков, футболки, толстовки, брюк, кроссовок), образцов крови потерпевшего А. Д.А.; образцов сухой крови обвиняемого Хритакова Ю.Г.; предметов одежды, принадлежащей Хритакову Ю.Г. (футболки черного цвета с рисунком, двух мужских джинсовых брюк, толстовки) (т. 2 л.д. 223-240).

Постановлением следователя от 01.12.2019 года вещественными доказательствами признаны: мобильный телефон «Самсунг» синего цвета; складной металлический нож; мобильный телефон марки «Samsung Galaxy J1»; мобильный телефон марки «Samsung» в корпусе белого цвета, в чехле бежевого цвета; 6 оптических дисков, полученных 16.09.2019 года и 19.09.2019 года в ходе осмотра мобильных телефонов, изъятых с помощью мобильного комплекса по сбору и анализу цифровых данных № ; толстовка камуфлированная, футболка черного цвета, брюки спортивные черного цвета, кроссовки белые потерпевшего А. Д.А.; оптический диск с видеозаписью с камер видеонаблюдения магазина <данные изъяты> за 14.09.2019 года; кожные лоскуты с трупа А. Д.А., полученные в ходе производства судебно-медицинской экспертизы (т. 2 л.д. 241-242). В судебном заседании осмотрены оптические диски, признанные вещественными доказательствами, содержащие видеозапись рассматриваемых судом событий.

Из заключения эксперта № следует, что смерть А. Д.А., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, наступила от проникающего колото-резанного ранения передней поверхности грудной клетки слева с повреждением сердца, осложнившегося массивным наружным и внутренним кровотечением. Согласно медицинской документации, биологическая смерть зафиксирована в 01 час 31 минуту 14.09.2019 года.

При исследовании трупа в морге обнаружены следующие повреждения:

Проникающее колото-резанное ранение (рана № 1) передней поверхности грудной клетки слева с повреждением сердца. Данное телесное повреждение причинено одним травматическим воздействием, состоит в прямой причинно-следственной связи с

наступлением смерти, является опасным для жизни, привело к наступлению смерти и квалифицируется как телесное повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью.

Проникающее колото-резанное ранение (рана № 2) передней поверхности грудной клетки слева. Данное телесное повреждение причинено одним травматическим воздействием, не состоит в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти, и по признаку опасности для жизни квалифицируется как телесное повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью.

Проникающее колото-резанное ранение (рана № 3) передней поверхности грудной клетки справа с повреждением правой доли печени. Данное телесное повреждение причинено одним травматическим воздействием, не состоит в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти и по признаку опасности для жизни квалифицируется как телесное повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью.

Ссадины: области нижнего края правой глазницы (1), в верхней части области рта слева (1), подбородочной области справа (1), по передней поверхности шеи слева (1), по передней поверхности грудной клетки слева (1), в проекции левого коленного сустава (1). Каждое из данных телесных повреждений причинено одним травматическим воздействием (6 травматических воздействий), имеют прижизненное происхождение, давностью не более 12 часов на момент наступления смерти. Ссадины не влекут за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности, не состоят в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти и расцениваются как повреждения, не причинившее вред здоровью человека.

Кровоподтеки: по передней поверхности правого бедра (1), по передней поверхности левой голени (1), на внутренней поверхности в проекции правого голеностопного сустава (1). Каждое из данных телесных повреждений причинено одним травматическим воздействием (3 травматических воздействия), имеют прижизненное происхождение, что подтверждается морфологической характеристикой (цвет, характер краев), давностью 7-10 суток на момент наступления смерти. Указанные кровоподтеки не состоят в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти и расцениваются как повреждения, не причинившее вред здоровью человека.

Все проникающие колото-резанные ранения передней поверхности грудной клетки справа (рана № 3) и слева (рана № 1 и № 2) причинены прижизненно, давностью от 1-2 минут до 1 часа, тремя (каждое одним) травматическими воздействиями предмета (предметов), обладающего колюще-режущими свойствами.

В повреждениях отобразились следующие групповые признаки травмирующего орудия: погрузившаяся часть с односторонней заточкой, имеет лезвие и обушок, обушок «П» - образного профиля сечения, максимальная ширина погрузившейся части колюще – режущего орудия составляла 21-24 мм. Учитывая длину раневых каналов, длина погрузившейся части колюще-режущего предмета не менее 7,1 см.

Кровоподтеки причинены в результате локальных воздействий (удар, давление) твердого тупого предмета (предметов), возможно с ограниченной травмирующей поверхностью.

Ссадины причинены в результате тангенциального взаимодействия травмирующей поверхности воздействующего твердого предмета с кожными покровами.

При сопоставлении исследованных ран № № 1-3 установлена возможность их образования от одного колюще-режущего орудия.

Раневой канал раны № 1 по зонду – направление спереди назад, слева направо, снизу – вверх, длиной 7,1 см (без учета положения тела в момент причинения, без учета пространственного расположения внутренних органов и положения тела на секционном столе (лежа на спине).

Раневой канал раны № 2 по зонду – направление спереди назад, слева направо, снизу – вверх, длиной 2,5 см.

Раневой канал раны № 3 по зонду – направление спереди назад, прямолинейно, сверху – вниз, длиной 5,1 см (без учета положения тела в момент причинения, без учета пространственного расположения внутренних органов и положения тела на секционном столе (лежа на спине).

При судебно-химическом исследовании крови, мочи от трупа А. Д.А. обнаружен этиловый алкоголь в концентрации: 2,1 % (кровь), 2,7 % (моча). Данная концентрация этилового алкоголя в крови у живых лиц соответствует опьянению средней степени.

С полученным телесным повреждением в виде проникающего колото-резанного ранения передней поверхности грудной клетки слева, сопровождавшегося повреждением сердца, потерпевший мог совершать активные действия в короткий промежуток времени до момента падения артериального давления (т. 2 л.д. 34-40).

В заключении эксперта № указано, что у Хритакова Ю.Г. при обращении в ГБУЗ «Сахалинский областной центр СМЭ» 14.09.2019 года были выявлены телесные повреждения: кровоподтек нижнего века левого глаза, ссадина задней поверхности левого локтевого сустава, ссадина задней поверхности грудной клетки слева, которые образовались в результате не менее чем от 3-х ударов тупым твердым предметом (предметами) с ограниченной травмирующей поверхностью, и квалифицируются как телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью, так как не вызывают кратковременного расстройства здоровья, либо незначительную стойкую утрату общей трудоспособности. По давности образования данные повреждения составляют не менее 6 часов и не более 24 часов на момент проведения освидетельствования (т. 2 л.д. 50-51).

Из заключения эксперта № следует, что у К. Е.В. при обращении в ГБУЗ «Сахалинский областной центр СМЭ» 18.09.2019 выявлены телесные повреждения: кровоподтек и ссадина наружной левого коленного сустава, которые причинены как минимум 1 травматическим воздействием (ударом) твердого тупого предмета в данную анатомическую область или ударом о таковой, в том числе и при падении с высоты собственного роста, и квалифицируются в совокупности, как телесное повреждение, не причинившее вреда здоровью. Давность данных телесных повреждений на момент освидетельствования соответствует сроку 2-4 суток с момента причинения;

ссадина передне-наружной поверхности левой голени на границе верхней и средней трети – причинены тангенциальным (под углом) травматическим воздействием (ударом) твердого тупого предмета с резко ограниченной травмирующей поверхностью в данную анатомическую область или ударом о таковой, в том числе и при падении с высоты собственного роста, и квалифицируется как телесное повреждение, не причинившее вреда здоровью. Давность данного телесного повреждения на момент освидетельствовании, соответствует сроку 1-5 суток с момента причинения (т. 2 л.д. 62-63).

Согласно выводам заключения эксперта №, кровь потерпевшего А. Д.А. относится к группе № ; кровь обвиняемого Хритакова Ю.Г. – к группе № . На предоставленных для исследования предметах: ноже, футболке, кофте, спортивных брюках и кроссовках А. Д.А. обнаружена кровь человека группы № , следовательно, эта кровь могла произойти от потерпевшего А. Д.А. и не происходит от обвиняемого Хритакова Ю.Г. (т. 2 л.д. 74-80).

Из заключения эксперта № следует, что в представленных на экспертизу двух кожных лоскутах с передней поверхности грудной клетки от трупа А. Д.А. имеются три колото-резаные раны (№ № 1-3), которые образовались от трех травматических воздействий предмета (предметов), обладающего колюще-режущими свойствами. При сопоставлении исследованных ран № № 1-3 установлено диагностически значимое сходство их макро и микроскопических признаков, что указывает на возможность их образования от одного колюще-режущего орудия. В повреждениях отобразились следующие групповые признаки травмирующего орудия: погрузившаяся часть с односторонней заточкой, имеет лезвие и обушок, обушок «П»-образного профиля сечения, максимальная ширина погрузившейся

части колюще-режущего орудия составляла 21-24 мм. Индивидуальные признаки травмирующего орудия в исследованных повреждениях не отобразились. Не исключена возможность причинения колото-резанных ран (№ № 1-3) клинком ножа, представленного на экспертизу, либо любым другим колюще-режущим предметом, обладающим сходными групповыми признаками (т. 2 л.д. 90-99).

В заключении эксперта № указано, что предмет, изъятый 14.09.2019 года в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес>, изготовлен по типу туристического ножа, к холодному оружию не относится. Нож изготовлен промышленным (заводским) способом (т. 2 л.д. 111-112).

Согласно выводам заключения эксперта №, причинение колото-резанных ран № 1 и № 2 при обстоятельствах, указанных в протоколах допроса Хритакова Ю.Г. от 14.09.2019 года и протоколе проверки показаний Хритакова Ю.Г. на месте от 14.09.2019 года. Имеется несоответствие количества телесных повреждений (три колото-резанных раны) выявленных при исследовании трупа и количества травматических воздействий (два травматических воздействия «складным ножом»), указанных в протоколах допроса Хритакова Ю.Г. от 14.09.2019 года и в протоколе проверки показаний на месте от 14.09.2019 года (т. 2 л.д. 123-129).

Из заключения эксперта № следует, что имеется несоответствие количества телесных повреждений (три колото-резанных раны) выявленных при исследовании трупа и количество травматических воздействий (два травматических воздействия «складным ножом»), локализации нанесения телесных повреждений, указанных в протоколах допроса Хритакова Ю.Г. от 14.09.2019 года, в протоколе проверки показаний на месте от 14.09.2019 года и протоколе допроса обвиняемого от 20.01.2020 года. Ответить, возможно ли причинение колото-резанного ранения № 1, описанного при судебно-медицинском исследовании трупа А. Д.А., в результате падения на лезвие ножа в процессе борьбы, описываемой обвиняемым Хритаковым Ю.Г. в его показаниях от 20.01.2020 года, не представляется возможным, так как в предоставленных материалах уголовного дела отсутствуют диагностически значимые данные, необходимые для ответа на представленный вопрос: взаиморасположение травмирующего предмета (ножа) и области тела потерпевшего, в которой находится повреждение, способ удержания в руке травмирующего предмета (ножа) в момент причинения телесного повреждения (рана № 1), точка фиксации (упор) травмирующего предмета (ножа). Не исключается возможность причинения телесных повреждений в виде ссадин при указанных обстоятельствах (кулаками рук) (т. 3 л.д. 215-222).

Эксперт П. М.С. в судебном заседании выводы своих экспертиз подтвердил и сообщил, что причинение А. Д.А. телесного повреждения при обстоятельствах описываемых Хритаковым Ю.Г., а именно в результате падения на лезвие ножа в процессе борьбы – невозможно. Выразил предположение, что смертельное ранение А. Д.А. было причинено с достаточной силой, о чем свидетельствует длина раневого канала, а также локализация указанного телесного повреждения.

Из оглашенных показаний эксперта П. М.С., данных им на предварительном следствии, следует, что им произведены судебно-медицинская экспертиза №, ситуационная судебно-медицинская экспертиза № и ситуационная судебно-медицинская экспертиза №. Эксперт показал, что исключается возможность причинения колото-резанного ранения грудной клетки слева (рана № 1) в результате падения на лезвие ножа при взаиморасположении А. Д.А. и Хритакова Ю.Г. и удержании последним ножа в правой руке, изображенных на фотографиях № 11 и 12 фототаблицы к протоколу проверки показаний на месте от 14.09.2019 года, т.к. левая рука А. Д.А. препятствует движению правой руки Хритакова Ю.Г. для травматического воздействия в область грудной клетки слева. Эксперт также показал, что исключается возможность причинения колото-резанного ранения грудной клетки справа (рана № 3) при взаиморасположении А. Д.А. и Хритакова Ю.Г. и удержании последним ножа в правой руке, изображенных на фотографиях № 9, 10, 11 и 12 фототаблицы к протоколу проверки показаний на месте от 14.09.2019 года, так как на фототаблице отсутствуют какие-либо изображения травматических воздействий Хритакова Ю.Г. в правую половину грудной клетки А. Д.А. Не исключается возможность причинения колото-резанного ранения грудной клетки слева (рана № 2) при данном взаиморасположении А.

Д.А. и Хритакова Ю.Г., поскольку данная анатомическая область тела А. Д.А. доступна для травматического воздействия. Взаиморасположение нападавшего и потерпевшего при нанесений колото-резанных ранений может быть любым, кроме ситуации, когда области травмирования потерпевшего не доступны для нанесения ударов (т. 3 л.д. 231-234).

Отвечая на дополнительные вопросы участников процесса, эксперт настоял на своих показаниях о том, что смертельное ранение А. Д.А. не могло быть причинено при падении последнего на нож. Выводы экспертиз изменялись ввиду предоставления следственным органом дополнительных, уточняющих материалов и сведений.

Из заключения судебно-психиатрической комиссии экспертов № следует, что выявленные индивидуально-психологические особенности личности Хритакова Ю.Г. не могли оказать существенного влияния на его поведение во время совершения инкриминируемого ему деяния. Хритаков Ю.Г. во время совершения инкриминируемого ему деяния в состоянии повышенной эмоциональной напряженности, вызванной психотравмирующей ситуацией, не находился. Хритаков Ю.Г. мог правильно воспринимать происходящие события, совершаемые им действия, осмысливать их, сохранять в памяти. Хритаков Ю.Г. во время совершения, инкриминируемого ему деяния в состоянии (внезапно возникшего сильного душевного волнения) физиологического аффекта не находился. <данные изъяты>. В период совершения преступления Хритаков Ю.Г. мог осознавать фактических характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. На момент инкриминируемого деяния Хритаков Ю.Г. признаков какого-либо временного болезненного расстройства психической деятельности не обнаруживал и мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. <данные изъяты> в принудительных мерах медицинского характера Хритаков Ю.Г. не нуждается (т. 2 л.д. 141-147).

Оценивая в совокупности все вышеперечисленные исследованные доказательства, суд находит их относимыми, поскольку они имеют непосредственное отношение к рассматриваемому судом уголовному делу, содержат в себе информацию, касающуюся места, времени и обстоятельств совершения преступления, а также обстоятельств, предшествующих ему. Положенные в основу приговора доказательства суд признает допустимыми, так как они получены из источников, предусмотренных УПК РФ, с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства, их совокупность суд находит достаточной для разрешения дела по существу.

Протоколы следственных действий, содержащие информацию, положенную в основу приговора, соответствуют требованиям, предъявляемым ст.ст. 166, 176, 177 УПК РФ к составлению процессуальных документов по итогам проведения соответствующих следственных действий.

Заключения судебных экспертиз, приведенных выше, суд признает достоверными доказательствами, поскольку они даны экспертами, компетентными в области проводимых ими исследований, на основании постановлений надлежащего должностного лица следственного органа, с соблюдением требований, установленных УПК РФ и ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ», выводы экспертиз мотивированны, научно обоснованны и не вызывают сомнений в достоверности.

Оснований полагать, что экспертами даны недостоверные заключения, у суда не имеется.

Показания эксперта П. М.С., имеющего многолетний стаж экспертной работы, согласующиеся с выводами проведенной им экспертизы, восполняют его, не вызывают у суда сомнений и признаются судом достоверными.

Суд приходит к выводу о том, что документальные доказательства, представленные сторонами, являются достоверными.

Приведенные выше показания потерпевших Д. О.В., А. А.Д., свидетелей М. С.А., А. С.П., К. Л.Н., Ф. Г.Е., Ч. Р.Х., Л. А.А., Б. М.М.о., К. А.И., Н. С.А. суд признает

достоверными доказательствами, поскольку они последовательны, согласуются между собой и взаимодополняют друг друга, существенных противоречий не имеют.

Сведения, изложенные в показаниях названных участников уголовного судопроизводства, объективно подтверждаются совокупностью приведенных выше документальных доказательств по уголовному делу.

Оснований, в силу которых указанные лица, предупрежденные об уголовной ответственности за лжесвидетельство, могли бы оговорить подсудимого, судом не установлено, о наличии таковых не сообщил и подсудимый.

Показания свидетелей Г. А.Э., К. Л.А., С. И.Д. суд признает достоверными только в части, не противоречащей фактически установленным судом обстоятельствам, с учетом исследованных в судебном заседании видеозаписей, запечатлевших рассматриваемые судом события.

Суд также принимает во внимание, что имеющиеся противоречия в показаниях свидетелей Г. А.Э. и К. Л.А., данными ими в судебном заседании и на предварительном следствии, по сути сводятся к установлению обстоятельств употребления Хритаковым Ю.Г. накануне рассматриваемых событий алкоголя, а также о высказывании К. Е.В. жалоб на грубое поведение Хритакова Ю.Г. до рассматриваемых судом событий. При этом каких-либо доказательств, позволяющих подтвердить или опровергнуть указанные сведения, суду не представлено. В иных частях показания Г. А.Э. и К. Л.А. являются неизменными и последовательными. В то же время, суд отмечает, что вышеуказанные отличия не являются существенными и влияющими на доказанность вины подсудимого и правильность установления обстоятельств совершенного Хритаковым Ю.Г. деяния.

Также суд отмечает, что некоторые неточности в показаниях вышеприведенных свидетелей устранены как при производстве предварительного расследования, так и в судебном заседании, путем их допроса в судебном заседании, и обусловлены, по мнению суда, индивидуальными особенностями и способностями указанных лиц запоминать и в дальнейшем воспроизводить соответствующие события.

Доводы потерпевших о наличии в действиях К. Е.В. какого-либо состава преступления ввиду того обстоятельства, что последняя выкинула использованный Хритаковым Ю.Г. при совершении убийства А. Д.А. нож, а равно о наличии в действиях С. И.Д. состава преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ, не могут являться предметом оценки суда, поскольку суд, не являясь органом уголовного преследования, в силу ст. 252 УПК РФ осуществляет судебное разбирательство только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. При таких обстоятельствах указанные доводы потерпевших могут являться предметом самостоятельной процессуальной проверки, осуществляемой компетентными органами при наличии соответствующего обращения.

Доводы потерпевших о том, что к убийству их сына, в том числе, причастны иные лица и, соответственно, действия виновных должны быть квалифицированы по более тяжкой статье УК РФ, суд находит неубедительными и не нашедшими своего подтверждения в судебном заседании. Утверждения потерпевшей о том, что К. Е.В., находясь в кустах, возможно, препятствовала А. Д.А. встать, тем самым являлась соучастницей убийства последнего, суд считает голословными, поскольку указанные доводы носят характер личных умозрительных суждений потерпевших, не имеющих какого-либо подтверждения.

Оценивая доводы потерпевшей о том, что К. Е.В. являлась подстрекателем Хритакова Ю.Г. в убийстве А. Д.А., суд приходит к следующему.

Так, согласно ч. 4 ст. 33 УК РФ, подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. Установленные в судебном заседании обстоятельства совершения убийства А. Д.А. не свидетельствуют о совершении Хритаковым Ю.Г. указанного деяния под воздействием уговоров, подкупа, угроз или иных действий, в том числе со стороны К. Е.В. При этом, доказательств, подтверждающих обозначенные утверждения потерпевшей, суду не

представлено. Высказанные К. Е.В. оскорбления и реплики в адрес А. Д.А. не могут быть расценены судом как подстрекательство к убийству потерпевшего.

Вопреки занимаемой потерпевшими позиции, в ходе судебного разбирательства не установлено фактов причинения А. Д.А. в рассматриваемый период телесных повреждений, в том числе при помощи колюще-режущих предметов, иными, нежели подсудимый, лицами. При таких обстоятельствах суд не находит оснований для возвращения уголовного дела прокурору по основаниям, озвученным потерпевшими в судебном заседании.

Не соглашается суд и с высказанной позицией потерпевшей относительно необходимости квалификации деяния по факту умышленного причинения смерти А. Д.А. по признаку его совершения с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Так, в соответствии с п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 (в ред. от 03.03.2015) «О судебной практике по делам об убийстве», при квалификации убийства по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ надлежит исходить из того, что понятие особой жестокости связывается как со способом убийства, так и с другими обстоятельствами, свидетельствующими о проявлении виновным особой жестокости. При этом для признания убийства совершенным с особой жестокостью необходимо установить, что умыслом виновного охватывалось совершение убийства с особой жестокостью. Признак особой жестокости наличествует, в частности, в случаях, когда перед лишением жизни или в процессе совершения убийства к потерпевшему применялись пытки, истязание или совершалось глумление над жертвой либо когда убийство совершено способом, который заведомо для виновного связан с причинением потерпевшему особых страданий (нанесение большого количества телесных повреждений, использование мучительно действующего яда, сожжение заживо, длительное лишение пищи, воды и т.д.). Особая жестокость может выражаться в совершении убийства в присутствии близких потерпевшему лиц, когда виновный сознавал, что своими действиями причиняет им особые страдания.

Установленные обстоятельства совершения убийства А. Д.А. не свидетельствуют о множественном нанесении последнему телесных повреждений, применении пыток, глумлении над потерпевшим, а равно о совершении в отношении последнего иных, описанных выше, действий.

Показания Хритакова Ю.Г., данные им в судебном заседании и на досудебной стадии производства по делу, суд признает достоверными только в той части, в которой они не противоречат фактически установленным обстоятельствам.

Признавая показания подсудимого Хритакова Ю.Г., данные им на стадии предварительного расследования, допустимыми, суд исходит из того, что перед дачей показаний указанному лицу разъяснялись процессуальные права, предусмотренные ст.ст. 46, 47 УПК РФ, в том числе положения указанных норм закона о том, что данные показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе при последующем отказе от этих показаний. Перед дачей показаний подсудимому также разъяснялись положения ст. 51 Конституции РФ, гарантирующей право каждого гражданина не свидетельствовать против себя. Показания подсудимым даны в присутствии квалифицированного защитника, наделенного статусом адвоката.

Явка с повинной Хритакова Ю.Г. получена в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, установленными ст.ст. 141, 142 УПК РФ, в связи с чем, суд признает данное доказательство допустимым и учитывает его при постановлении приговора.

Признавая явку с повинной в качестве доказательства, отвечающего требованиям уголовно-процессуального закона, вопреки позиции потерпевшей стороны, суд исходит из того, что из материалов уголовного дела не следует, что у органа предварительного расследования на момент написания Хритаковым Ю.Г. явки с повинной имелась полученная из иных источников, нежели от самого Хритакова Ю.Г., в том числе при производстве отдельных следственных действий (осмотры мест происшествия от 14.09.2019 года начатые в 3 часа 45 минут и 04 часа 35 минут, то есть спустя 3 часа после поступления сведений о

совершенном преступлении), информация, о причастности последнего к рассматриваемому судом деянию.

Показания Хритакова Ю.Г. относительно поводов и оснований возникновения между ним и А. Д.А. конфликта, а также того обстоятельства, что инициатором конфликта изначально явился потерпевший, суд признает достоверными, поскольку эти показания не опровергнуты в судебном заседании, напротив, из показаний свидетеля С. И.Д. следует, что потерпевший высказал Хритакову Ю.Г. требование о передаче штрафа в размере 500 рублей за употребление табачных изделий в неположенном месте, что и послужило поводом к развитию конфликтной ситуации.

Учитывая характер состоявшихся диалогов, отсутствие форменного обмундирования у А. Д.А., суд приходит к выводу о том, что при указанных обстоятельствах А. Д.А. не имел оснований требовать от подсудимого передачи ему суммы штрафа.

Оценивая доводы подсудимого относительно наличия в его действиях необходимой обороны, суд приходит к следующему.

Институт необходимой обороны призван обеспечить баланс интересов, связанных с реализацией предусмотренных частью 1 статьи 2 УК РФ задач уголовного законодательства по охране социально-значимых ценностей с одной стороны, и с возможностью правомерного причинения им вреда – с другой. В этих целях в статье 37 УК РФ установлены условия, при наличии которых действия, причинившие тот или иной вред объектам уголовно-правовой охраны, не образуют преступления.

Согласно ч. 1 ст. 37 УК РФ, при наличии общественно опасного посягательства, сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, причинение вреда посягающему лицу не является преступлением при защите личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от такого общественно опасного посягательства.

Согласно ч. 2 ст. 37 УК РФ, защита от иных посягательств, то есть не сопряженных с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, является правомерной, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны.

В судебном заседании совокупностью исследованных доказательств установлено, что между потерпевшим и подсудимым возник конфликт, вследствие необоснованного требования А. Д.А. уплаты ему штрафа в размере 500 рублей. Как следует из осмотренной в судебном заседании видеозаписи № , на вышеуказанной почве между подсудимым и потерпевшим возникла словестная ссора. В то же время, оценивая действия подсудимого относительно возникновения у него права на необходимую оборону, а равно о превышении ее пределов, суд отмечает следующее.

Вопреки занимаемой подсудимым позиции, суд полагает, что у Хритакова Ю.Г. не возникло правовых оснований предусмотренных законодательством о необходимой обороне для нанесения потерпевшему удара ножом.

Суд также не соглашается с оценкой информации содержащейся на видеозаписи № и в протоколе осмотра предметов от 29.09.2019 года, приведенной Хритаковым Ю.Г., вследствие его безусловной заинтересованности в интерпретации содержащейся в данных доказательствах информации в свою пользу.

Суд находит надуманными утверждения Хритакова Ю.Г. о том, что его действия по нанесению ножевых ранений потерпевшему были обусловлены исключительно действиями А. Д.А., которого он многократно просил оставить их в покое; провокационными высказываниями потерпевшего, говорившего ударить его, нецензурным высказыванием потерпевшего, которое он расценил в качестве угрозы его жизни и здоровью, в силу следующего.

Так, из видеозаписи камер наружного наблюдения магазина <данные изъяты>, представленной свидетелем Б. М.М.о., следует, что именно Хритаков Ю.Г., достав из кармана надетой на нем куртки нож, стремительно направился к потерпевшему, после чего между ними произошел непродолжительный диалог, после которого Хритаков Ю.Г., осведомленный об осуществлении видеозаписи камерами наружного наблюдения вышеуказанного магазина, осуществил неоднократные толчки потерпевшего в грудь, тем самым вынудив последнего отступить в зону отсутствия обзора видеокамеры. Как следует из этой же видеозаписи, несмотря на указанные действия подсудимого, потерпевший не проявлял признаков агрессии в отношении указанных лиц: наступательных движений и толчков в отношении подсудимого или К. Е.В. не совершал, при этом руки потерпевшего преимущественно находились в карманах, тогда как Хритаков Ю.Г. был вооружен ножом. После этого, уже находясь вне зоны видимости видеокамер, в процессе борьбы с А. Д.А. Хритаков Ю.Г. нанес потерпевшему ножом три удара в область груди справа и слева, вследствие чего наступила смерть последнего.

Анализируя данные, содержащиеся на видеозаписи №, которая в большей степени информативна благодаря фиксации аудиоряда, суд констатирует следующее.

Из указанной записи следует, что диалог между потерпевшим и подсудимым носит конфликтный характер, который изобилует ненормативной лексикой. В то же время, роль потерпевшего в данном диалоге, по сути, сведена к минимуму. Реплики со стороны потерпевшего в большей степени сводились к требованиям по отношению к Хритакову Ю.Г. и К. Е.В. замолчать. Большую часть диалога занимают высказывания Хритакова Ю.Г., выражающего возмущение относительно требований уплаты штрафа, его неоднократные оскорбительные нецензурные требования к потерпевшему уйти, а также различного рода оскорбления в адрес потерпевшего, в том числе, связанные с его этнической принадлежностью. Высказанные Хритаковым Ю.Г. в адрес потерпевшего высказывания, такие как: <данные изъяты> вопреки позиции подсудимого, по мнению суда, не свидетельствуют о том, что Хритаков Ю.Г. высказывал потерпевшему просьбы оставить их в покое. Как следует из диалогов, зафиксированных на указанной видеозаписи, высказывания Хритакова Ю.Г. носят оскорбительный, агрессивно-наступательный характер. Более того, угроза применения физического насилия впервые была высказана именно Хритаковым Ю.Г., а не потерпевшим. При этом адресное использование в диалоге ненормативной лексики, равно как и многочисленных оскорблений, по мнению суда, имело целью спровоцировать потерпевшего на физическое столкновение.

С учетом совокупности исследованных доказательств, суд приходит к выводу о том, что Хритаков Ю.Г. извлек нож и стал совершать на потерпевшего наступательные движения, провоцируя его на продолжение конфликта, в момент, когда его жизни и здоровью ничего не угрожало, именно с целью реализации возникшего у него умысла на причинение смерти потерпевшему, и при этом не совершая попыток разрешить конфликт мирным путем, провоцировал потерпевшего своими высказываниями и действиями на продолжение конфликта, в ходе которого и реализовал свой умысел на причинение смерти потерпевшему.

Тот факт, что при конфликте А. Д.А. допустил высказывание об ударе его ножом, по мнению суда, не влияет на юридическую квалификацию действий подсудимого, так как не может быть расценено в качестве обстоятельства, обосновывающего применение физического насилия в отношении потерпевшего.

Также в сложившейся ситуации, вопреки позиции подсудимого, не может быть воспринято в качестве угрозы, порождающей право лица на необходимую оборону, либо свидетельствующее о превышении ее пределов, нецензурное высказывание потерпевшего, содержание которого сводится к фразе «тебе конец», поскольку, как следует из видеозаписи, данная фраза высказана потерпевшим уже после нанесения ему ножевых ранений.

Доводы Хритакова Ю.Г. о физическом превосходстве потерпевшего, что, по его мнению, свидетельствует об иной квалификации его действий, а именно по ст. 114 УК РФ, суд также отвергает, поскольку, как видно на исследованных в судебном заседании видеозаписях, потерпевший при произошедшем конфликте никоим образом не пользовался своим физическим превосходством и не инициировал физического контакта с подсудимым.

При этом в тот момент, когда Хритаков Ю.Г. достал нож, потерпевший находился от него на значительном расстоянии, не проявляя признаков агрессии, что опровергает версию подсудимого о том, что он не мог дать отпор А. Д.А. без применения ножа.

Его же утверждения о том, что он не мог оставить место конфликта, так как плохо передвигается, опровергаются видеозаписью с видеокамер магазина <данные изъяты>, на которой видно, что подсудимый не только свободно, но также быстро и активно перемещается на просматриваемой территории.

Таким образом, действия Хритакова Ю.Г. не могут быть признаны судом совершенными в состоянии необходимой обороны, а равно при превышении ее пределов.

Суд также считает установленным, что в момент убийства потерпевшего А. Д.А. подсудимый не находился в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), что подтверждается выводами комплексной психолого-психиатрической комиссионной экспертизы №.

Показания подсудимого о том, что он не наносил смертельное ранение потерпевшему, поскольку последний самостоятельно упал на нож при падении в кусты, суд признает недостоверными, обусловленными желанием избежать ответственности за умышленное причинение смерти А. Д.А. Показания Хритакова Ю.Г. в указанной части опровергаются показаниями эксперта П. М.С., показавшего о невозможности причинения смертельного ножевого ранения А. Д.А. при обстоятельствах описываемых подсудимым. Кроме того, согласно выводам экспертного заключения №, длина раневого канала раны № 1, повлекшей летальный исход А. Д.А., составила 7,1 см, что, по мнению суда, характерно именно для целенаправленного удара ножом.

Показания Хритакова Ю.Г. о том, что нанося потерпевшему 2 удара ножом, он фиксировал длину лезвия, удерживая его рукой на длине лезвия 2-5 см., суд также находит недостоверными, по упомянутой выше причине. Суд отмечает, что, будучи дважды допрошенным после совершения преступления 14.09.2019 года, а также при производстве проверки показаний на месте, подсудимый указанных обстоятельств не сообщал, тогда как механизм нанесения ударов тщательно выяснялся у Хритакова Ю.Г. Данная версия возникла непосредственно после ознакомления Хритакова Ю.Г. с выводами судебно-медицинской экспертизы трупа А. Д.А., содержащей сведения, в том числе о длине раневых каналов телесных повреждений, причиненных последнему.

Также суд учитывает, что при осмотре Хритакова Ю.Г. в ГБУЗ «Сахалинский областной цент СМЭ» 14.09.2019 года, у последнего не выявлено наличие каких-либо повреждений ладоней или пальцев рук, которые, с учетом формы рукоятки и лезвия ножа, должны были возникнуть у него при фиксации лезвия ножа рукой.

Также суд принимает во внимание, что содержание видеозаписи №, опровергает показания подсудимого о том, что после нанесения А. Д.А, двух незначительных ударов ножом, он спросил у последнего о том, достаточно ли этого ему. Напротив, из этой записи следует, что все ножевые ранения причинены потерпевшему быстро и единовременно.

В том, что смертельное телесное повреждение причинено А. Д.А. орудием – ножом признанным вещественным доказательством по делу, у суда сомнений не имеется, поскольку указанный нож был изъят при осмотре места происшествия в день рассматриваемых событий и, согласно заключению медико-криминалистической экспертизы № , не исключена возможность причинения потерпевшему ранений клинком представленного на экспертизу ножа.

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что в ходе судебного заседания государственным обвинителем представлено достаточно доказательств, которые в своей совокупности подтверждают вину Хритакова Ю.Г. в совершении инкриминированного преступления.

С учетом изложенного, суд квалифицирует действия Хритакова Ю. Г. по ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку.

В ходе судебного следствия достоверно установлено, что именно в результате умышленных действий подсудимого Хритакова Ю.Г. потерпевшему причинены телесные повреждения, в том числе проникающее колото-резанное ранение (рана № 1) передней поверхности грудной клетки слева с повреждением сердца, состоящее в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти А. Д.А.

Суд приходит к выводу о том, что характер, механизм, орудие и локализация телесного повреждения, а именно нанесение ударов орудием, объективно способным причинить смерть потерпевшему, в том числе в область грудной клетки справа и слева, т.е. в скопление жизненно-важных органов, свидетельствует о наличии у Хритакова Ю.Г. умысла именно на причинение смерти потерпевшему. Об этом также свидетельствует и длина раневого канала, составившая 7,1 см, что, по мнению суда, характерно именно для целенаправленного удара ножом.

Принимая во внимание адекватное поведение подсудимого во время предварительного и судебного следствия, его возраст, жизненный опыт и образование, выводы заключения судебно-психиатрической комиссии экспертов № , суд в отношении содеянного признает Хритакова Ю.Г. вменяемым.

В соответствии со ст. 15 УК РФ, совершенное Хритаковым Ю.Г. преступление относится к категории особо тяжких.

Судом при изучении личности подсудимого установлено, что он <данные изъяты>.

В соответствии со ст. 61 УК РФ, в качестве обстоятельств, смягчающих наказание подсудимому, суд признает: частичное признание вины в судебном заседании, явку с повинной, активное способствование расследованию преступления, выразившееся в даче последовательных показаний на досудебной стадии производства по уголовному делу об обстоятельствах произошедших событий, а также выдаче сотрудникам полиции орудия преступления, противоправное поведение потерпевшего, выразившееся в необоснованном требовании от подсудимого уплаты штрафа, о чем также указано в фабуле предъявленного Хритакову Ю.Г. обвинения, <данные изъяты>.

Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимому, в соответствии со ст. 63 УК РФ, суд признает рецидив преступлений, который в силу п. «б» ч. 3 ст. 18 УК РФ является особо опасным.

Оснований для признания в качестве отягчающего наказание обстоятельства «совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения», суд не усматривает.

По смыслу ч.1.1 ст.63 УК РФ суд, назначающий наказание, в зависимости от характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного может признать отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии опьянения, в том числе вызванном употреблением алкоголя.

Однако из описания преступного деяния, изложенного в постановлении о привлечении Хритакова Ю.Г. в качестве обвиняемого, а равно в обвинительном заключении, не видно, что подсудимый действовал в состоянии алкогольного опьянения.

При этом, учитывая требования ст. 307 УПК РФ о том, что факт совершения осужденным преступления в состоянии опьянения должен быть установлен судом при изложении фактических обстоятельств дела, а также положения ст. 252 УПК РФ о недопустимости изменения обвинения в судебном разбирательстве в сторону ухудшения положения подсудимого, суд не видит законных оснований для признания вышеуказанного обстоятельства в качестве отягчающего Хритакову Ю.Г. наказание.

Кроме того, в судебном заседании не представлено безусловных доказательств нахождения Хритакова Ю.Г. в состоянии алкогольного опьянения, а равно опьянения той степени, которая сподвигла бы подсудимого к совершению данного преступления.

Суд, не усматривая оснований для применения положений ч. 3 ст. 68 УК РФ, при назначении наказания применяет ч. 2 ст. 68 УК РФ, согласно которой срок наказания при любом виде рецидива преступлений не может быть менее одной третьей части максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление, но в пределах санкции, в настоящем случае, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Одновременно с изложенным, суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступления, ролью виновного, его поведением до, во время и после совершения преступления, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного Хритаковым Ю.Г. преступления, позволяющих применить в отношении него положения ст. 64 УК РФ.

Обстоятельств, влекущих освобождение Хритакова Ю.Г. от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ, судом не установлено.

В соответствии со ст. 60 УК РФ, учитывая характер и высокую степень общественной опасности и обстоятельства совершенного Хритаковым Ю.Г. преступления, характеризующегося открытостью, дерзостью и высоким цинизмом, принимая во внимание цели наказания, определенные ст. 43 УК РФ, а именно восстановление социальной справедливости и исправление осужденного, суд приходит к убеждению о необходимости назначения подсудимому наказания в виде реального лишения свободы, соразмерного содеянному, с учетом данных о личности подсудимого, отягчающего и совокупности смягчающих наказание обстоятельств, поведения подсудимого до, во время и после совершения преступления.

По мнению суда, наказание должно способствовать восстановлению социальной справедливости, а также понудить подсудимого в условиях изоляции от общества к осознанию общественной опасности совершенного им деяния.

Суд считает нецелесообразным применение в отношении подсудимого дополнительного наказания в виде ограничения свободы.

Отбывание наказания подсудимому суд определяет в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 58 УК РФ в исправительной колонии особого режима.

Мера пресечения, в виде содержания под стражей, избранная в отношении подсудимого, с учетом характера и степени общественной опасности совершенного деяния, и во избежание риска сокрытия подсудимого в случае избрания ему более мягкой меры пресечения, подлежит оставлению без изменения.

На основании п. «а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ суд засчитывает подсудимому в срок лишения свободы время его содержания под стражей до судебного разбирательства, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии особого режима.

Вопрос о судьбе предметов, приобщенных органом предварительного следствия к делу в качестве вещественных доказательств, суд решает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

Разрешая исковые требования, заявленные потерпевшей Д. О.В. в рамках данного дела, суд приходит к следующему.

Исковые требования потерпевшей о возмещении материального ущерба в сумме 252 063 рублей подлежат удовлетворению в полном объеме, поскольку, вопреки позиции стороны защиты, представленными документами подтвержден факт понесенных расходов,

связанных с погребением и облагораживанием места захоронения А. Д.А., которые сомнений у суда не вызывают.

Определяя размер компенсации морального вреда, подлежащего взысканию с ответчика, суд в соответствии со ст.ст.151 и 1101 ГК РФ учитывает бесспорную значительную степень нравственных страданий, причиненных Д. О.В. – матери погибшего, в результате гибели ее сына, выразившиеся в переживаниях, горе по поводу утраты родного и близкого человека, невосполнимость данной утраты, а также нравственные переживания и страдания указанных лиц вследствие совершенного в отношении А. Д.А. преступного деяния. Принимая во внимание принцип разумности и справедливости, материальное положение гражданского ответчика и условия, в которых он будет содержаться после вынесения приговора, суд полагает разумным удовлетворить заявленные требования частично.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать Хритакова Ю. Г. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с его отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Меру пресечения Хритакову Ю. Г. в виде содержания под стражей оставить без изменения, отменив по вступлению приговора в законную силу.

Срок отбывания наказания исчислять с даты вступления приговора в законную силу.

Зачесть Хритакову Ю.Г. в срок отбывания наказания время его содержания под стражей с 14.09.2019 года до дня вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания в исправительной колонии особого режима.

Исковые требования гражданского истца Д. О.В. о взыскании с Хритакова Ю.Г. материального ущерба в размере 252063 рублей – удовлетворить.

Взыскать с Хритакова Ю. Г. в пользу Д. О.В. материальный ущерб в размере 252063 рубля.

Исковые требования гражданского истца Д. О.В. о взыскании с Хритакова Ю.Г. компенсации морального вреда – удовлетворить частично.

Взыскать с Хритакова Ю. Г. в пользу Д. О.В. компенсацию морального вреда в размере 2 000 000 рублей.

Вещественные доказательства:

мобильный телефон «Самсунг» синего цвета, изъятый 14.09.2019 при осмотре места происшествия – салона автомобиля скорой медицинской помощи государственный регистрационный знак № , толстовку камуфлированную, футболку черного цвета, брюки спортивные черного цвета, кроссовки белые потерпевшего А. Д.А., – вернуть потерпевшему А. А.Д.;

складной металлический нож – уничтожить;

мобильный телефон марки «Samsung Galaxy J1», изъятый 14.09.2019 при производстве выемки в служебном кабинете № следственного отдела по городу Южно-Сахалинску СУ СК России по Сахалинской области – вернуть Хритакову Ю.Г.:

мобильный телефон марки «Samsung» в корпусе белого цвета, в чехле бежевого цвета, изъятый 14.09.2019 при производстве выемки в служебном кабинете № следственного

отдела по городу Южно-Сахалинску СУ СК России по Сахалинской области у свидетеля К. Е.В. – вернуть К. Е.В.;

7 оптических дисков – хранить при уголовном деле;

кожные лоскуты с трупа А. Д.А., полученные в ходе производства судебно-медицинской экспертизы – уничтожить.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Сахалинский областной суд посредством подачи апелляционной жалобы, представления через Южно-Сахалинский городской суд в течение 10 суток со дня его провозглашения, а осужденным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции в течение 10 суток со дня вручения ему копии приговора, или в тот же срок со дня вручения ему копии апелляционной жалобы или апелляционного представления, затрагивающих его интересы.

Судья Южно-Сахалинского

городского суда О.В. Сморгунова

31.08.2021 Сахалинский областной суд судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ.

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».